

**CONTRATO DE ARRIENDO EQUIPAMIENTO AXOPUR
ENTRE**

BEBIDAS FUNCIONALES CAELUM SPA

Y

CLIMATE SMART LEASING SPA

En Concepción, a 26 de mayo de 2026, entre, por una parte, BEBIDAS FUNCIONALES SPA. persona jurídica del giro de investigación y desarrollo RUT N° 76.858.572-5, representada por don Sebastián Riquelme Riffo, cédula nacional de identidad N° 15.354.775-0, domiciliado en Badajoz 21, San Pedro de la paz, Concepción, región del Biobío, en adelante, también “Caelum”; y por la otra, CLIMATE SMART LEASING SPA, RUT N°77.868.887-5, sociedad del giro de Arrendamiento de Equipos industriales representada por don Juan Pablo González, ingeniero civil, cédula de identidad número 16.286.068-2, ambos con domicilio en Carriel Oriente #5865, casa 59, Valle de Illapel, Talcahuano, Octava Región del Bio Bio, en adelante también “CSL” y ambos conjuntamente, las “Partes”, han convenido en celebrar el siguiente contrato, el cual se regirá por las declaraciones y estipulaciones contenidas en el presente instrumento, de conformidad con lo expuesto en las siguientes cláusulas (en adelante también el “Contrato”):

PRIMERO: Antecedentes e interpretación.

1.1.- Bebidas Funcionales Caelum SpA de Investigación y Desarrollo en el tratamiento de aguas para la conformación de productos químicos y aditivos para distintos sectores industriales.

1.2.- CSL es una compañía cuyo giro comprende, entre otras actividades, el arriendo y/o financiamiento de equipamiento industrial o productivo para proyectos ligados a la circularidad o sustentabilidad.

1.3.- Las cláusulas de este Contrato y de los demás documentos integrantes del mismo, salvo que del contexto se desprenda lo contrario, se interpretarán de acuerdo con las siguientes reglas:

- a) Los encabezados sólo existen por conveniencia y no afectarán la interpretación.

- b) Salvo especificación en contrario, las referencias a artículos, cláusulas y anexos serán referencias a artículos, cláusulas y anexos de este Contrato.
- c) Las referencias a cualquier documento o acuerdo, incluyendo este Contrato, incluirán referencias a las modificaciones, complementos o reemplazos que puedan hacerse a dichos documentos o acuerdos, en conformidad con sus términos y (cuando corresponda) con sujeción al cumplimiento de los requisitos en ellos establecidos; y
- d) Las referencias a cualquier Parte o Partes en este Contrato, o en cualquier acuerdo o documento, incluirá a sus sucesores o cesionarios autorizados.

SEGUNDO: Objeto y alcances del presente contrato.

Para los efectos de poder procesar o tratar sus productos que Caelum requiere, entre otros insumos, utilizar una máquina de electrocoagulación, de última generación, y, CSL tiene la posibilidad de proveer en arriendo esta tecnología para uso productivo y de pruebas de Caelum por el plazo que esta lo necesite y en las condiciones que más adelante se detallan.

TERCERO: Suministro de Equipo de Electropulsos

3.1.- En virtud del presente Contrato, CSL se obliga a suministrar y arrendar a Caelum, de conformidad a los plazos y condiciones establecidos en el presente Contrato, un equipo de marca Axopur, fabricada por la Empresa Axolot en Suecia, que dispone de una capacidad de procesamiento de 55 L/Hora.

3.2.- El resguardo, movilización y cobertura de seguros del equipamiento será de responsabilidad de Caelum, quien acepta y recibe este equipamiento a conformidad mediante la firma de este Contrato.

3.3.- Los costos de operación, mantención, de insumos, partes o piezas que requiera su uso industrial o de pruebas son de estricta responsabilidad también de Caelum, no teniendo CSL ningún compromiso respecto de la operación. Solo las situaciones que estén cubiertas por Garantía original del fabricante serán presentadas por Caelum para gestión frente a la fábrica Axolot en Suecia.

CUARTO: Obras e instalaciones necesarias y movilización

4.1.- CSL no participará de las inversiones o gastos necesarios para instalar u operar la máquina Axopur de Axolot. Todos estos cargos serán de responsabilidad de Caelum.

4.2.- La movilización del equipo a las instalaciones industriales o de pruebas también serán todas de cargo de Caelum, y desde ya CSL reconoce que el equipo en arriendo requerirá de variados traslados e instalaciones en diferentes empresas o industrias, situación que es de conocimiento de CSL y la acepta mediante este acuerdo.

QUINTO: Responsabilidades por uso del equipamiento

5.1.- Caelum será responsable por cualquier situación que se derive de la movilización, instalación y operación del equipo Axopur de Axolot que es materia de arriendo en este Contrato.

5.2.- Caelum es responsable por la contratación y dirección de personal adecuado para la operación del equipo Axopur, no siendo CSL responsable por cualquier situación laboral, sindical o accidental que pudiera suceder.

5.3.- CSL en materia de entrenamiento y capacitación para el uso del equipamiento, se compromete a hacer el mejor esfuerzo para que Axolot, entrene, capacite y monitoree de la mejor forma profesional posible la operación inicial de pruebas del equipamiento objeto de este Contrato.

5.4.- Caelum se compromete a disponer del personal de operaciones adecuado a para el entendimiento y uso eficiente del equipo en arriendo.

5.5.- Una vez terminado el presente Contrato, la Empresa podrá retirar libremente, pero actuando con el mayor cuidado, y sin ningún tipo de restricción todos los equipos, instalaciones y construcciones de su propiedad que se encuentren o se hayan realizado en las Áreas Arrendadas.

SEXTO: Precio del arriendo

Pago inicial de \$7.500.000 netos facturados frente al contrato, y posteriormente 48 cuotas de 22,66 UF emitidas los primeros 5 días de cada mes, a contar de noviembre 2026.

SEPTIMO: Vigencia

El Contrato entrará en vigencia al momento de su suscripción y estará vigente por el plazo, contados desde la fecha en que comiencen las primeras pruebas formales y una vez que se haya completado el calendario de entrenamiento y capacitación respectivo.

OCTAVO: Entrega y retiro del equipo

8.1.- CSL entregó físicamente el equipo Axopur el día 1ero de junio de 2026 el cual ha sido trasladado como primera etapa a las instalaciones de Caelum.

8.2.- una vez terminado el presente contrato, la CSL podrá retirar libremente, y sin ningún tipo de restricción, el equipo arrendado desde las instalaciones que Caelum haya informado que se encuentre.

NOVENO: Obligaciones de CSL

9.1.- CSL se obliga a cumplir de manera íntegra y oportuna el presente Contrato, y en especial, coordinando con la fábrica Axolot para suministrar capacitación y entrenamiento, así como insumos, repuestos y piezas.

9.2.- CSL aplicará la capacidad técnica y administrativa que sea indispensable para la correcta y eficiente ejecución del presente Contrato.

9.3.- CSL se obliga al cumplimiento de la normativa vigente que regula su actividad.

DECIMO: Obligaciones de Axolot

10.1.- Caelum se obliga a cumplir de manera íntegra y oportuna el presente Contrato, y en especial, a pagar el precio y renta convenida, en tiempo y forma.

10.2.- Caelum se obliga a ejecutar las obras e instalaciones que sean necesarias para el objeto de este Contrato, con el mayor estándar técnico y de calidad adecuado, especialmente considerando el cuidado de las instalaciones que conforman la Central.

10.3.- Caelum se obliga a respetar y cumplir la normativa vigente propia de su actividad.

UNDECIMO: Término anticipado del Contrato

El Contrato podrá terminar anticipadamente en caso de que Caelum se retrase en más de 90 días corrido en el pago de los montos señalados en la cláusula Sexto del presente Contrato.

DUODECIMO: Cumplimiento legal e indemnidad

12.1.- Las Partes declaran cumplir actualmente y se comprometen también a hacerlo en el futuro de toda norma legal, ambiental, sanitaria, administrativa, regulatoria o de cualquier naturaleza, relativa a sus respectivos giros o actividades.

12.2.- Como consecuencia de lo anterior, cada Parte se obliga recíprocamente en favor de la otra, a mantenerla indemne de cualquier indemnización, multa o sanción, derivada del incumplimiento de normas ambientales o de cualquier otra índole obligándose a reembolsar a la otra, todo pago que hubiere realizado por este concepto, comprendiéndose entre ellos, sin que la presente enumeración tenga el carácter de taxativa, los gastos originados en multas, sanciones, defensa, representación, impuestos, reajustes, intereses penales así como todo otro gasto derivado del incumplimiento de cualquier norma o regulación.

DECIMO TERCERO: Relación entre las Partes

13.1.- Las Partes declaran que son personas jurídicas independientes, sin ningún tipo de relación laboral entre ellas, y que utilizarán respectivamente trabajadores propios o subcontratados para el desarrollo de sus propios giros.

13.2.- A mayor abundamiento declaran que nada de lo dispuesto en este Contrato se interpretará en el sentido de que entre las Partes se ha constituido un joint venture, agencia, sociedad, o cualquier otra relación societaria.

13.2.- Caelum se compromete a realizar las obras mediante personal especializado, idóneo, con amplio conocimiento y dominio de las funciones que le corresponda efectuar, el cual será contratado directamente por Caelum.

En ese sentido, constituye cláusula esencial del presente Contrato, las siguientes obligaciones que asume Caelum:

- a) Cumplir oportuna y debidamente todas las obligaciones legales y contractuales (laborales, previsionales, de salud, de accidentes del trabajo, tributarias, por término de relación laboral, etc.) respecto de su personal y se responsabiliza ante sus trabajadores, y ante CSL y ante terceros, de cualquier sentencia, de sus trabajadores, debiendo, sin que ello implique una exención de su responsabilidad laboral con los referidos trabajadores.
- b) Caelum será responsable de cumplir y hacer cumplir a su personal las normas de orden, prevención de riesgos y seguridad que exigen tanto la Ley, como los Reglamentos de Higiene y Seguridad propios como de La Gloria cuando se encuentren en sus dependencias, debiendo adoptar todas las medidas necesarias para

proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores, para lo cual deberá hacerles entrega de todos los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales.

- c) A pagar oportunamente en la Tesorería General de la República, las multas que le aplicare la inspección del Trabajo por infracciones a la legislación laboral y previsional en que pudiere haber incurrido con relación a los trabajadores asignados al cumplimiento del presente contrato.
- d) Las prestaciones laborales, previsionales, de seguridad social y tributarias de sus respectivos trabajadores, empleados o dependientes, tales como, entre otras, remuneraciones, sueldos, asignaciones, viáticos, vacaciones, alimentación, indemnizaciones por años de servicio, cotizaciones de salud, cotizaciones previsionales, descuentos por impuestos, cotizaciones por previsión de accidentes laborales y enfermedades laborales y enfermedades profesionales. Cotizaciones por seguro de desempleo, etc., y
- e) Las responsabilidades que puedan corresponderle por hechos o eventos, realizados por o que afecten a sus respectivos trabajadores, empleados o dependientes, tales como, entre otros, lesiones, accidentes del trabajo, enfermedades profesionales o daños, a dichos trabajadores, empleados o dependientes o a terceros;

DECIMO CUARTO: Fuerza Mayor

14.1.- La Parte afectada por fuerza mayor tendrá derecho a una extensión del plazo para el cumplimiento de sus obligaciones suspendidas por dicho evento. Tal extensión será dada por un plazo igual al plazo de duración del evento de fuerza mayor.

14.2.- La Parte no afectada por la fuerza mayor, pero que, en consecuencia, no obtenga el cumplimiento del Contrato por la parte que sí se encuentra afectada, tendrá derecho a terminar este Contrato, si el evento de fuerza mayor persiste por más que 90 días hábiles seguidos, debiendo dar a la otra Parte un aviso escrito no menor a 20 días hábiles con anterioridad a la fecha de terminación.

14.3.- Se considerará especialmente como caso fortuito si durante la etapa de construcción del proyecto de la Empresa, fuese imposible la realización, continuación o finalización de las obras o la puesta en marcha de la misma, o bien ya en marcha fuere imposible su operación, todo ello por causas ajenas o fuera del ámbito de control de la Empresa, tales como, fuerzas de la naturaleza, revueltas populares, tomas, actos de fuerza, actos de autoridad, y otras similares o imposibles de prever o resistir y que, en términos generales no se traten de actos u omisiones imputables a ella.

DECIMO QUINTO: Divisibilidad

La validez o imposibilidad de cumplir con cualquier término o derecho emanado de este Contrato no afectará los restantes términos o derechos. Las Partes se comprometen a realizar todos los esfuerzos razonables para reemplazar cualquier disposición que sea legalmente imposible de cumplir por disposiciones que sí tengan esa aptitud.

DECIMO SEXTO: Renuncia

El que una de las partes deje de ejercer o hacer cumplir cualquiera de los derechos que le emanan de este Contrato, no será considerado como una renuncia a los mismos, ni excluirá el ejercicio o la ejecución de ellos en ningún momento posterior.

DÉCIMO SEPTIMO: Acuerdo de las Partes:

Este Contrato constituye el acuerdo entre las partes aquí firmantes con respecto a la materia mencionada y prevalece sobre todos los acuerdos previos, negociaciones y discusiones entre dichas partes sobre la misma materia.

DÉCIMO OCTAVO: Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.

Para efectos del presente Contrato, cada Parte declara y garantiza que:

- Uno. Cumplirá con todas las leyes y regulaciones aplicables al servicio objeto del Contrato.
- Dos. Acepta en adoptar su propio Modelo de Prevención de Delitos (“MPD”) o bien adoptar controles internos eficientes y eficaces que eviten la comisión de los delitos señalados en la ley N° 20.393 por parte de sus propios trabajadores asumiendo en todo caso su propia responsabilidad penal como persona jurídica (“Transacción Prohibida”).
- Tres. Elaborará instrucciones de carácter ético y las impartirá a los trabajadores destinados al cumplimiento del presente contrato. Estas normas deberán estar en concordancia con el Código de Conducta respectivo.
- Cuatro. No ha incurrido ni incurrirá en ninguna de las conductas que pudieran llevar a cometer alguna Transacción Prohibida.
- Cinco. Tomará todas las medidas necesarias para asegurar que, sus trabajadores o dependientes, y sus subcontratistas, no incurrirán en alguna Transacción Prohibida.

Seis. Reportará a la otra Parte:

- (a) Cualquier violación a las leyes o al contrato celebrado.
- (b) Cualquier pago o Transacción Prohibida.
- (c) Cooperará de buena fe ante cualquier solicitud de investigación que lleve adelante la otra Parte ante el conocimiento o indicio que adquiriera sobre la realización de pagos o Transacciones Prohibidas o bien respecto a alguna violación al MPD.

DÉCIMO NOVENO: Arbitraje

20.1.- Cualquier dificultad o controversia que se produzca entre los contratantes respecto de la aplicación, interpretación, duración, validez, exigibilidad, cumplimiento, incumplimiento, oponibilidad, nulidad, resolución, terminación del presente contrato o por cualquier otro motivo, será resuelta en única instancia y sin forma de juicio por un árbitro mixto, quien actuará como arbitrador en cuanto al procedimiento y como árbitro de derecho en el pronunciamiento de la sentencia definitiva.

20.2.- El árbitro queda especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado con su Competencia y/o Jurisdicción. En contra de la sentencia del árbitro no procederá recurso alguno, a los cuales las partes renuncian expresamente.

20.3.- Las partes confieren poder especial irrevocable a la Cámara de Comercio de Santiago A.G., para que, a solicitud escrita de cualquiera de ellas, designe a un árbitro mixto, quien actuará como arbitrador en cuanto al procedimiento y como árbitro de derecho en el pronunciamiento de la sentencia definitiva, de entre los abogados integrantes del cuerpo arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago y de conformidad con el Reglamento Procesal de Arbitraje vigente del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago.

20.4.- El Arbitraje tendrá lugar en la ciudad de Santiago.

20.5.- Las partes confirman que, previo a la constitución del tribunal arbitral, los tribunales de justicia serán competentes para decretar medidas prejudiciales que aquellas soliciten. El tribunal arbitral deberá posteriormente decretar o no la mantención de las medidas prejudiciales decretadas por la justicia ordinaria, complementarlas o bien modificarlas, una vez que le sea presentada la demanda. Las partes acuerdan que, luego que aquella que obtenga la medida prejudicial contará con el plazo de 60 días corridos desde la fecha de la resolución que la otorga, para interponer formalmente la demanda respectiva. Después de constituido el tribunal arbitral toda medida precautoria deberá serle precisamente solicitada a éste.

VIGESIMO: Confidencialidad y protección de datos personales.

Las partes acuerdan tratar con absoluta reserva los términos, condiciones y demás estipulaciones del presente Contrato, obligándose a no revelarlos a terceros; salvo en cuanto ello sea necesario para su ejecución o requerido por ley o autoridad competente. En consecuencia, las Partes se comprometen a que, sin el consentimiento específico, previo y por escrito de la otra parte, no transferirán, redistribuirán, comercializarán, publicarán, divulgarán, pondrán a disposición o revelarán a ninguna otra persona o entidad el contenido de este Contrato ni cualesquiera información confidencial alguna de la otra parte del que hayan tomado conocimiento con motivo u ocasión del presente instrumento, haciéndose extensiva la obligación de confidencialidad no sólo a los comparecientes a este acuerdo sino a sus abogados y asesores, responsabilizándose la parte incumplidora por todos los daños y perjuicios que pudiere causarle a la otra parte la violación de su deber de confidencialidad.

VIGÉSIMO PRIMERO: Comunicaciones.

Cualquier notificación, comunicación, solicitud, instrucción u otro documento que pueda o deba ser entregado por una parte a la otra, debido al presente Contrato, se hará por escrito en alguna de las siguientes formas:

- a) Personalmente (con recepción confirmada mediante firma del destinatario o del personal autorizado) o;
- c) Por correo certificado; o
- d) Por correo electrónico.

Si la notificación, comunicación, solicitud, instrucción o documento es dirigido por una parte a la otra, deberá ser enviada al domicilio o correo electrónico de la otra parte, todos indicados en el presente Contrato.

Nada de lo aquí estipulado impedirá la notificación oral, para fines de informar a la otra parte del presente Contrato, cuando sea necesario practicar notificaciones urgentes. Sin embargo, esta notificación oral deberá ser seguida inmediatamente de confirmación por escrito, de manera que la notificación sólo se entenderá realizada por alguna de las formas previstas en los párrafos precedentes.

Caelum

Nombre	Sebastian Riquelme
Cargo	Gerente Técnico y Operaciones
Email	s.riquelme@udt.cl
Fono	+56 9 69092261

Domicilio	Barrio Universitario s/n
------------------	---------------------------------

CSL

Nombre	Juan Pablo Gonzalez Jaramillo
Cargo	Gerente General
Email	jgonzalez@climatesmartleasing.com
Fono	+56 9 92897289
Domicilio	Carriel Oriente 5865. Talcahuano

VIGESIMO SEGUNDO: Cesión del Contrato

Caelum no podrá ceder el presente Contrato.

VIGESIMO TERCERO: Facultad al portador

Se faculta al portador de copia autorizada de este instrumento para requerir del Conservador de Bienes Raíces de Parral, las inscripciones, anotaciones, minutas, subinscripciones y demás trámites que fueren procedentes y donde correspondan.

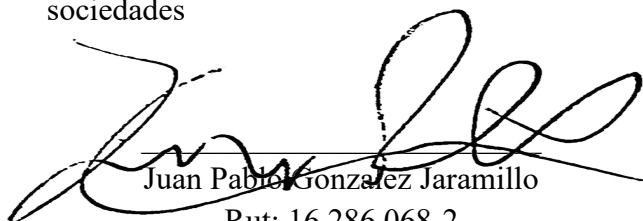
VIGÉSIMO CUARTO: Domicilio

Para todos los efectos del presente contrato, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Santiago.

VIGÉSIMO SEXTO: Personerías y ejemplares.

La personería de Juan Pablo Gonzalez Jaramillo para actuar en representación de CSL consta en Repertorio n° 2.531-2024, reducida a escritura con fecha 4 de marzo de 2024, en la notaría de Concepción de don Ramón García Carrasco.

La personería de Sebastián Riquelme Rifo para actuar en representación de Caelum consta de certificado de estatuto actualizado del 19 de abril del 2018 del registro de empresas y sociedades


 Juan Pablo Gonzalez Jaramillo
 Rut: 16.286.068-2
 p.p CLIMATE SMART LEASING SPA

Sebastián Riquelme Rifo
 Rut: 15.354.775-0
 p.p CAELUM